

1500094-46.2020.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500094-46.2020.8.26.0106 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-46.2020.8.26.0106

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031111/2020 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 6165420 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 115/20/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2031111 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 115/20/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2031111 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 115/20/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2031111 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 115/20/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ROGÉRIO DA SILVA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, porque na manhã de 11 de janeiro de 2020, na Rua Francisco de Assis, n.º 111, Laranjeiras, nesta comarca, ROGÉRIO DA SILVA, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira, Sheila Cristina Honório dos Anjos, de causar-lhe mal

injusto e grave.

Segundo consta na denúncia, denunciado e vítima conviveram em união estável por aproximadamente 14 anos e, ao tempo dos fatos, estavam separados havia 10 meses. Na data do evento, inconformado com a propositura, pela vítima, de ação visando à partilha dos bens amealhados durante o enlace, o denunciado rumou à casa dela, e lá passou a dizer que Sheila “não teria direito a nada” e “que não iria ficar com nada”. Não satisfeito, ainda a ameaçou de morte, fato presenciado por familiares da vítima.

Do contexto em que a ameaça foi proferida, extrai-se que a promessa de mal tem como causa subjacente a relação doméstica de convivência conjugal entre as partes e as divergências decorrentes do rompimento, fazendo incidir as disposições da Lei 11.340/06.

Consta por fim que a vítima ofereceu tempestiva representação.

Oferecida a denúncia (fls. 01/02), foi ela recebida em 07 de maio de 2020, o réu foi citado (fls. 53) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 57/58).

Na fase instrutória, foi ouvida a vítima e uma testemunha e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, observo estar sentenciando o presente feito sem qualquer violação ao princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a remoção do Juiz Titular desta Vara, o qual presidiu a instrução, e a designação deste Magistrado sentenciante para assumir esta 1ª Vara a partir de 16/11/2021 (DJe de 11/11/2021). Salienta-se serem os depoimentos todos gravados e os juizes procederem à oitiva no momento da prolação da sentença, não havendo prejuízo ao acusado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. “O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício” (HC 107.822, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 08.01.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a

condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido. (RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Passo, então, ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal. Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, SHEILA CRISTINA HONORIO DOS ANJOS, não confirmou os fatos narrados na denúncia. Ao ser ouvida em juízo esclareceu que ocorreu uma briga com a então mulher dele e a cunhada e, em dado momento, o acusado disse "eu acabo com você". Negou ter ocorrido a ameaça de morte e não sabe porque constou no depoimento em delegacia. Além disso, afirmou que não queria dar prosseguimento ao caso.

A testemunha BARBARA LYGIA FROES, mãe da vítima, também não ouviu ameaça de morte, esclareceu que ocorreu uma briga entre a filha Sheila e a atual mulher do acusado, as duas entraram em vias de fato, e em dado momento o acusado teria dito à Sheila "eu acabo com você".

Interrogado em juízo, negou os fatos. Disse que no dia foi pegar o filho com a vítima e não conseguiu, então foi embora. A briga entre a Sheila e a Renata foi em outro dia. Nega ter ameaçado.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

A autoria não está comprovada a contento. Na espécie, tanto a acusação quanto a defesa requereram a absolvição.

E, de fato, se houve uma ameaça, como narrado pela vítima em fase policial, não foi confirmada em juízo pela vítima.

Com efeito, a prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão de acusação e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade – não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinio delicti da acusação, demonstrando o fumus comissi delicti para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da

persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do in dubio pro reo. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUGI FERRAJOLI, ao concluir que "A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado ROGÉRIO DA SILVA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal).

Comunique(m)-se ao(s) ofendido(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Caieiras, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA